

0012563-87.2010.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES JOSE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MOISES JOSE DA SILVA devidamente qualificado nos autos, foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da L. 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0012563-87.2010.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0012563-87.2010.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES JOSE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MOISES JOSE DA SILVA devidamente qualificado nos autos, foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da L. 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa (fls. 91/92).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 06/06/2014, foi negado provimento ao recurso (fls. 162/170).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 10/06/2014 (fls. 172) e em 01/07/2015 para o(s) réu (fls. 177).

Guia de recolhimento aditada.

Extraída certidão para ajuizamento da multa penal, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição (fls. 193).

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a MOISES JOSE DA SILVA, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA